

1500040-03.2020.8.26.0067  
Classe: Inquérito Policial  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI  
Comarca: Borborema  
Foro: Foro de Borborema  
Vara: Vara Única  
Data de Disponibilização: 06/07/2022  
... - Assunto:  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Juiz(a) de Direito, Dr. DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Fls. 145/149: De acordo com a manifestação do Ministério Público, dominus litis, a qual adoto como razões de decidir, e, ainda, nos termos do artigo 18 do CPP (lido à luz de interpretação conforme a Constituição Federal e do sistema acusatório), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Borborema  
Foro de Borborema  
Vara Única  
Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, Borborema-SP - cep 14955-000

1500040-03.2020.8.26.0067 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1500040-03.2020.8.26.0067  
Classe - Assunto:  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Juiz(a) de Direito, Dr. DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Fls. 145/149: De acordo com a manifestação do Ministério Público, dominus litis, a qual adoto como razões de decidir, e, ainda, nos termos do artigo 18 do CPP (lido à luz de interpretação conforme a Constituição Federal e do sistema acusatório), promova-se o necessário para o arquivamento do Inquérito Policial, com relação aos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, podendo a autoridade policial proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia, se não houver transcorrido o prazo prescricional.

Acolho ainda o parecer do Ilustre representante do Ministério Público, pois, de fato, já transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado. Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIO FERNANDES ELISIARIO, qualificado nos autos, relativamente ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Certifique-se o trânsito em julgado na data da liberação desta aos autos e archive-se o presente feito, observadas as cautelas de estilo.

Cópia desta sentença devidamente assinada servirá como ofício à d. autoridade policial.

P.R.I.C.

Borborema, 06 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA

Ao Ilustríssimo Senhor  
Doutor IGOR LIMA SILVA  
DD. DELEGADO DE POLÍCIA DE BORBOREMA